

## UNIDAD DE TRABAJO 3. TRÁMITES PARA LA CONSTITUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA

### 3.1. TRÁMITES PARA LA CREACIÓN DE LA EMPRESA Y SU DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

Estos trámites son necesarios para que una **sociedad** adquiera personalidad jurídica propia e independiente de la de sus socios. El empresario individual no los necesita.

1. **Certificación Negativa de Denominación Social:** Se solicita en el Registro Mercantil Central para asegurar que el nombre elegido para la sociedad no existe.
2. **Depósito del Capital Social:** Ingresar en una cuenta bancaria a nombre de la "sociedad en constitución" el capital inicial requerido por la ley, si la aportación inicial es dineraria. El banco emite un certificado.  
  
Si la aportación del capital social fuese no dineraria, sino en forma de bienes, se tramita primero la Escritura ante notario declarando y justificando que la aportación inicial de la empresa está conformada por bienes valorados por la cantidad mínima para constituir la empresa y una vez que se tenga la Escritura, se va al banco y se abre la cuenta, que puede ser de saldo cero y quedaría vinculada a la actividad de la empresa.
3. **Otorgamiento de Escritura Pública:** Los socios fundadores firman ante notario la escritura de constitución, que incluye los estatutos (normas de funcionamiento de la sociedad).
4. **Solicitud del CIF Provisional:** Se solicita el Código de Identificación Fiscal en la Agencia Tributaria.
5. **Inscripción en el Registro Mercantil Provincial:** Se inscribe la escritura en el Registro de la provincia donde la sociedad tiene su domicilio.

Con este paso, la sociedad adquiere plena personalidad jurídica.

Estos trámites son obligatorios para **todas las empresas**, incluidas las individuales, para poder iniciar la actividad.

- **En la Agencia Tributaria (Hacienda):**
  - **Declaración Censal (Modelo 036/037):** Comunicación del inicio de la actividad, datos de la empresa y obligaciones fiscales.
  - **Alta en el IAE:** Darse de alta en el epígrafe correspondiente a la actividad a desarrollar.
- **En la Tesorería General de la Seguridad Social:**
  - **Inscripción de la empresa:** Si se va a contratar trabajadores, se obtiene un Código de Cuenta de Cotización.
  - **Alta en el RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos):** Obligatorio para el empresario individual y para los socios administradores o trabajadores de ciertas sociedades.
  - **Afiliación y Alta de los trabajadores:** Si se contrata personal por cuenta ajena.
- **En el Ayuntamiento:**
  - **Licencia de Apertura:** Autorización municipal para ejercer la actividad en un local determinado.
  - **Licencia de Obras:** Si el local necesita reformas.